公平交易委員會 105 年度施政目標與重點

本會為我國競爭法主管機關，負責擬訂公平交易政策與法規，執行公平交易法及多層次傳銷管理法。 105 年將以「審慎查處涉法案件，提升執法效率品質」、「檢修公平交易法規，完善競爭法規制度」、「倡議公平交易理念，傳揚優質競爭文化」、「維繫國際社群參與，建構執法合作網絡」等四大面向作為施政重點，以創備優質的公平競爭環境，提高市場競爭機能，強化產業的發展活力。

本會依據行政院 105 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定 105 年度施政計畫，其目標及重點如次：

壹、年度施政目標

※關鍵策略目標

◎機關目標

一、執行公平交易法及多層次傳銷管理法，維護市場交易秩序

（一）積極查處事業涉及違反公平交易法及多層次傳銷管理法案件，維護市場交易秩序。

（二）持續運作「防制人為操縱物價專案小組」，掌握相關市場動態，防制事業聯合壟斷或以人為方式操縱物價，確保市場機制正常運作。

（三）查處重大違法聯合行為案件，有效遏止不法行為，規整市場競爭秩序。

（四）迅速審理事業結合申報案件，兼顧事業經營效率。

（五）協調相關機關落實競爭政策，共同促進市場公平競爭。

二、規制產業競爭行為，建構良好競爭環境

（一）擇定重點產業，實施特定產業重點督導計畫，監控並規整產業經營行為。

（二）篩選違法風險高之傳銷事業，辦理業務檢查，採行多項管理及輔導傳銷事業措施，降低事業及傳銷商之違法風險。

（三）協助推動多層次傳銷保護基金會業務運作，健全多層次傳銷之交易秩序，保護傳銷商與消費者權益。

三、完備市場競爭法規，整合建置產業資料

（一）配合公平交易法修正，進行相關法制事項配套作業。

（二）執行行政規則全面檢討計畫，適度修正並鬆綁法規，建立優質競爭環境。

（三）辦理產業市場結構調查，建構完整競爭法產業資料庫，提升案件審理品質。

四、倡議自由公平競爭，形塑優質競爭文化

（一）推動年度競爭倡議計畫，多元管道倡議競爭，深化公平交易理念。

（二）善用網路參與機制，廣納各界意見，博採周諮，作為施政之參考。

五、加強國際與兩岸交流互動，增進跨境執法聯繫

（一）積極參與 OECD、APEC、ICN 等國際經貿組織活動及國際性會議，汲取競爭法先進國家執法經驗，掌握國際競爭政策發展趨勢。

（二）加強與他國競爭法主管機關交流合作，爭取與外國競爭政策主管機關簽訂合作協定。

（三）協助開發中國家競爭法能力建置，回饋國際競爭社群，並提升我國在競爭法專業領域之國際能見度與影響力。

六、掌握案件辦理時效，確保消費大眾權益

（一）增進同仁執法專業知能，掌握案件辦理時效，並提升案件研析品質，保障社會大眾權益。

（二）加強行政執行流程追蹤，落實處分案件執行工作。

七、有效運用資源，強化財務效能

（一）有效配置預算資源，定期檢討預算執行情形，辦理法令教育宣導，強化財務效能。

（二）加強控管罰鍰收繳作業，提高罰鍰收繳績效。

八、提升組織學習能力，營造有利學習環境

（一）落實「職務輪調制度」，強化人才培訓及提升同仁組織學習能力，建構有利員工職涯發展環境。
（二）選派同仁出國參加會議、研習、交流等，拓展同仁國際視野。

※共同性目標
一、推動跨機關服務及合作流程：配合行政院推廣政府服務流程改造，辦理跨機關合作，提升行政效能。
二、提升資產效益，妥適配置政府資源
（一）有效運用預算資源，加強預算執行，提高資本門預算執行率。
（二）本於零基預算精神，落實中程歲出概算編製，節約政府支出。
三、提升人力資源素質與管理效能
（一）落實員額零成長政策，有效控制機關年度預算員額。
（二）推動中高階人員終身學習，培育機關中堅人才。

貳、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標		關鍵績效指標						
		關鍵績效指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值	與中長程個案計畫關聯
一	執行公平交易法及多層次傳銷管理法，維護市場交易秩序	1	處分案件維持率	1	統計數據	（累計維持處分件數÷累計處分件數）×100%	96.6%	無
		2	主動調查案件數	1	統計數據	本會主動調查案件數	250 件	無
		3	與目的事業主管機關分工合作	1	統計數據	與目的事業主管機關分工合作，並完成下列 3 項合作事項：（1）對於涉及農畜產品事項，與農政主管機關進行分工合作。（2）與經濟部及農委會合作「大宗物資業者申報採購資料向部會提報之文件簡化作業」。（3）與經濟部合作查處節能標章廣告不實案件。	100%	無
二	規制產業競爭行為，建構良好競爭環境	1	選擇特定產業實施重點督導計畫	1	統計數據	實施特定產業重點督導計畫項次	4 項	無
		2	辦理多層次傳銷事業業務檢查	1	統計數據	檢查發現有缺失者已改善之比率【（已改善家數÷檢查發現有缺失家數）×100%】	83%	無
三	完備市場競爭法規，整合建置產業資料	1	完備市場競爭法規制度	1	統計數據	研修及協調檢討涉及市場競爭之相關法規或行政規則之數目	8 項	無
		2	資料庫新增產業調查建置完成比率	1	統計數據	（101 年至 105 年新增產業調查項數÷101 年至 105 年應新增產業調查項數）×100%	100%	社會發展
四	倡議自由公平競爭，形塑優質競爭文化	1	自行及受邀辦理政令溝通活動	1	統計數據	本會政令溝通場次	85 場	無
		2	對業者及一般民眾倡議本會主管法規之效益	1	問卷調查	認知程度比率（非常同意人數＋同意人數）÷回表人數	89%	無
五	加強國際與兩岸交流互動，增進跨境執法聯繫	1	推動雙邊交流與合作	1	統計數據	進行官員互訪、舉辦諮商會議、研議合作協定之外國或中國大陸競爭法主管機關數目	5 個	無

關鍵策略目標		關鍵績效指標						
		關鍵績效指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值	與中長程個案計畫關聯
		2	競爭法能力建置活動實施效益	1	問卷調查	開發中國家競爭法主管機關接受本會能力建置活動滿意度比率	88%	無
六	掌握案件辦理時效，確保消費大眾權益	1	收辦案件當年辦結率	1	統計數據	【當年辦結案件數÷（前1年未結件數＋當年收辦件數）】×100%	87%	無
		2	行政執行案件移送率	1	統計數據	（已移送行政執行件數÷應移送行政執行件數）×100%	93%	無
七	有效運用資源，強化財務效能	1	年度經常門預算與決算賸餘百分比	1	統計數據	（經常門預算數－經常門決算數）÷經常門預算數×100%	0.5%	無
		2	前五年度罰鍰收繳率	1	統計數據	（累計已收金額÷合計應收金額）×100%。 計算已收金額與應收金額係扣除罰鍰金額1億元以上處分案件後計算。	76%	無
八	提升組織學習能力，營造有利學習環境	1	職務輪調比率	1	統計數據	（全年度職務遷調人數÷職員總數）×100%	4.3%	無
		2	同仁受訓、出國研習或參與國際性會議效果	1	統計數據	全年度出國研習或參與國際性會議之出國報告經機關採行之人數、薦送受訓或研習經主辦機關調訓回流教育課程之參加人數比率達 75%以上。（目標值以「1」代表達成目標，「0」代表未達成目標）	1	無

註：

評估體制之數字代號意義如下：

1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其它。

參、年度共同性指標

共同性目標		共同性指標					
		共同性指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值
一	推動跨機關服務及合作流程	1	跨機關合作項目數	1	統計數據	行政院「全面推廣政府服務流程改造」工作圈或國家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目數	主辦：1 項
二	提升資產效益，妥適配置政府資源	1	機關年度資本門預算執行率	1	統計數據	（本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數）×100%（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）	100%
		2	機關於中程歲出概算額度內編報情形	1	統計數據	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100%	5%
三	提升人力資源素質與管理效能	1	機關年度預算員額增減率	1	統計數據	【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100%	0%
		2	推動中高階人員終身學習	1	統計數據	當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員（合格實授薦任第 9 職等以上公務人員）參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階	1

共同性目標	共同性指標					
	共同性指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值
					公務人員總人數45%以上。（目標值以「1」代表達成目標，「0」代表未達成目標）	

註：

評估體制之數字代號意義如下：

1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其它。

肆、公平交易委員會年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與KPI關聯
限制競爭行為調查處理	查處事業限制競爭行為	其它	一、有效規範事業獨占、結合、聯合等限制競爭行為。 二、有效規範事業限制轉售價格、限制競爭之虞，及影響交易秩序之欺罔或顯失公平等行為。 三、有效審理事業聯合行為申請許可案件之核駁。 四、加速審理事業結合申報案件。	處分案件維持率、主動調查案件數、收辦案件當年辦結率
	協調相關機關分工合作，積極執法	其它	一、因應季節性變化，掌握農畜產品市況，並視需要與農政主管機關進行協調溝通，共同維護市場交易秩序。 二、配合行政院「穩定物價小組」監控民生物資市場供需概況，本會本於職掌積極配合辦理。	與目的事業主管機關分工合作
	建立市場公平競爭機制	其它	一、檢討研修服務業相關案件處理原則與規範說明，建立市場公平競爭環境。 二、委請專家學者進行「從競爭法觀點探討流通事業行銷策略與消費者需求分析」之研究。 三、委請專家學者進行「藥品專利連結制度與競爭法規範之研究」。	完備市場競爭法規制度
不公平競爭行為調查處理及多層次傳銷管理	查處事業不公平競爭行為	其它	一、調查處理虛偽不實或引人錯誤之表示（徵）行為。 二、調查處理不當贈品贈獎行為。 三、調查處理其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為。 四、辦理公平交易法有關不公平競爭行為之政令溝通活動。	處分案件維持率、主動調查案件數、收辦案件當年辦結率
	管理多層次傳銷	其它	一、調查處理違反多層次傳銷管理法規行為。 二、調查處理違反個人資料保護法規行為。 三、審視多層次傳銷事業報備資料。 四、辦理多層次傳銷事業業務檢查。 五、辦理多層次傳銷法令及個人資料保護法規範之政令溝通活動。 六、辦理多層次傳銷事業經營發展狀況調查。 七、輔導多層次傳銷事業建立個人資料保護措施。	處分案件維持率、主動調查案件數、辦理多層次傳銷事業業務檢查、收辦案件當年辦結率
法務及行政救濟業務	研修公平交易法及其相關子法與行政規則	其它	一、檢討修正公平交易法。 二、檢討修正本會相關子法及行政規則。 三、辦理公平交易法專題及系列講座。 四、辦理行政執行及行政救濟答辯。	完備市場競爭法規制度、行政執行案件移送率、前五年

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與 KPI 關聯
				度罰鍰收繳率
綜合規劃及宣導業務	倡議公平交易法及多層次傳銷管理法	其它	一、自辦或委請縣市政府辦理本會主管法規說明會或訓練營 二、運用大眾傳播媒體及文宣資料進行政令溝通。	自行及受邀辦理政令溝通活動、對業者及一般民眾倡議本會主管法規之效益
	聯繫協調地方及其他主管機關	其它	一、規劃、舉辦「與地方機關業務協調會報」。 二、建議各縣市政府對協助辦理本會主管法規業務人員予以適當行政獎勵。	自行及受邀辦理政令溝通活動、對業者及一般民眾倡議本會主管法規之效益
	充實競爭政策與競爭法專業資料	其它	一、彙編國內競爭政策、競爭法及相關執法實務等資料，提供競爭政策專業研究園地。 二、蒐集各國有關競爭政策與競爭法專業圖書及期刊，並提供專業諮詢服務，推廣競爭政策理念。 三、建置並維護「APEC 競爭政策資料庫」21 個會員體 12 項資料，提供競爭政策資料國際交流平臺。	
政策擬訂及國際交流業務	推動國際交流合作，提供競爭法技術援助	其它	一、積極參與競爭法國際論壇，拓展國際交流合作，掌握國際執法趨勢，交換執法專業意見。 二、客製化能力建置活動，強化區域執法優勢，瞭解新興國家執法現況，回饋國際社會。	推動雙邊交流與合作、競爭法能力建置活動實施效益
產業調查經濟分析及資訊管理	強化產業資訊體系，建立有效執法之決策支援系統	其它	一、辦理市場結構及產業營運活動調查，並整合相關機關之產業資料，充實完善產業資訊系統。 二、配合「電子化政府」，支援資訊上網公開、線上服務及節能減紙政策，辦理公文文書製作及老舊應用系統改版計畫及各項資訊服務設施，提升電腦及網路系統運作效能。	資料庫新增產業調查建置完成比率
	整合開發產業資料，強化經濟分析功能	社會發展	推動「產業資料整合及開發計畫」中程個案計畫之工作內容： 一、針對本會關注之產業，辦理委外產業調查，	資料庫新增產業調查建置完

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與 KPI 關聯
			將蒐集資料建置於資料庫中；及購置外單位之相關產業資料。 二、配合新增之重點查察委外調查產業建置資料查詢介面，並與現有資料庫整合。 三、辦理產業資料及經濟分析方法運用與整合訓練課程，提升經濟分析方法運用於公平交易法案件之效能。	成比率